Ngoài ra còn phân biệt công việc trong và ngoài hợp đồng.

Chú ý nội dung:

- Tư cách chủ thể ký kết và thực hiện HĐ.
- Hình thức HĐ phù hợp với qui định của PL.
- Năng lực thực hiện HĐ: Khả năng, uy tín và kinh nghiệm.

Hợp đồng dịch vụ sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và sẽ hết hiệu lực khi một Bên thông báo cho Bên kia bằng văn bản, ít nhất là ba mươi (30) ngày trước khi chấm dứt Hợp đồng.

Giải quyết được bằng trọng tài.

Câu 2 (1.5 đ): Luật sư hãy xác định những hợp đồng có thể được ký kết giữa khách hàng với đối tác để triển khai kế hoạch kinh doanh.

- Hợp đồng phục vụ khách du lịch (bán tour) giữa Văn phòng Nguyễn Đình Chiểu và khách hàng.
- Hợp đồng thuê khách sạn giữa Văn phòng Nguyễn Đình Chiểu và khách sạn Vũng Tàu.
- Hợp đồng dịch vụ ăn uống giữa Văn phòng Nguyễn Đình Chiểu và nhà hàng ở Vũng Tàu.
- Hợp đồng vận chuyển khách du lịch giữa Văn phòng Nguyễn Đình Chiểu và Bình An.

Câu 3(1 đ): Luật sư hãy chỉ ra điểm bất lợi cho Công ty TNHH Bình An trong điều khoản thanh toán nói trên ?

Thông thường khách hàng lữ hành nợ tiền các hãng du lịch là bình thường nên khả năng Văn phòng Nguyễn Đình Chiểu thanh toán cho Bình An bị chậm.

Câu 4 (1 đ): Trên cơ sở phân tích đó, Luật sư hãy giúp khách hàng của mình soạn thảo lại điều khoản đó?

Sửa: Văn phòng Nguyễn Đình Chiểu thanh toán cho Bình An 50% sau khi hoàn tất việc đặt chỗ và 50% trước khi tàu dời bến 1 ngày.

Câu 5 (1.5 đ): Luật sư hãy nêu ý kiến của mình.

- Bình An không có lỗi trong việc trả khách chậm 1 ngày vì đã có dự kiến trong hợp đồng, lỗi do Văn phòng Nguyễn Đình Chiểu không thỏa thuận với khách hàng.
- Văn phòng Nguyễn Đình Chiểu phải thanh toán đủ cho Bình An và việc thu tiền của khách hàng là trách nhiệm của Văn phòng Nguyễn Đình Chiểu.
- Văn phòng Nguyễn Đình Chiểu phải có hợp đồng với hành khách về khả năng dôi dư 1 ngày trong việc giữ chỗ, đặt tour và khả năng trả khách không đúng nơi qui định vì điều kiện bất khả kháng: Thiên tai, thời tiết, địch họa…

Câu 6 (1 đ): Luật sư cần xác định những thông tin gì trước khi tư vấn cho khách hàng tiến hành việc khởi kiện?

- Hợp đồng vận chuyển du lịch giữa Bình An và Văn phòng Nguyễn Đình Chiểu.
- Chứng từ liên quan đến việc giao trả khách.
- Lý do chậm 1 ngày.
- Bảng báo cáo thời tiết của cơ quan Khí tượng trong suốt lộ trình vận chuyển khách.

Câu 7 (1 đ): Luật sư tư vấn cho khách hàng khởi kiện ra Tòa án nào ? Tại sao ?

Quận 1 nơi Văn phòng Nguyễn Đình Chiểu có trụ sở.

Câu 8 (1.5 đ): Xác định thủ tục pháp lý mà công ty phải tiến hành.